25/12/2011.

HỌC VIỆN TƯ PHÁP
CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ THI HỌC PHẦN

Phần chuyên đề Luật sư và nghề Luật sư

Khóa Đào tạo Luật sư K.12 tại TP. HCM (Lớp A,B&C)

Thời gian làm bài : 150 phút.

Phần I : Lý thuyết

Câu 1 (2.0đ) : Anh (chị) hãy viết lập luận để khẳng định quan điểm " Luật sư có trách nhiệm bảo vệ pháp chế XHCN nhưng trên hết họ có trách nhiệm bảo vệ khách hàng của mình"

Câu 2.(1.5đ) : Trình bày phương pháp nhận biết các vấn đề pháp lý khi lập luận và tranh luận?

Câu 3(1,5đ) : Anh (Chị) hãy cho biết tại sao Luật Luật sư năm 2006 lại quy định "" Nhà nước khuyến khích luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí" ?

Phần II: Tình huống.

Ngày 06/03/2010, ông H có liên hệ với Văn phòng Luật sư Đ để xin tập sự hành nghề luật sư và được luật sư M là Trưởng Văn phòng nhận hướng dẫn. Ngày 14/04/2010, Đoàn Luật sư thành phố K đã cấp Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư cho ông H. Tuy nhiên, sau đó ông H đã không đến Văn phòng Luật sư Đ để tập sự, cũng không cung cấp thông tin về giấy chứng nhận tập sự hành nghề luật sư cho Văn phòng Luật sư Đ. Ngày 18/5/2010, luật sư M đã có văn bản gởi đến Đoàn Luật sư thành phố K đề nghị xem xét lại việc tập sự hành nghề luật sư của ông H và từ chối việc tiếp tục hướng dẫn ông H tập sự.

Sau khi nhận được phản ánh của Văn phòng luật sư Đ, ngày 16/11/2010, Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Đoàn luật sư thành phố K đã mời ông H đến làm việc. Nhưng ông H đã không đến và qua xác minh thì thấy ông H không còn ở địa chỉ mà ông đã cung cấp cho Đoàn Luật sư thành phố K và Văn phòng Luật sư Đ.

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

Scanned with CamScanner